# Dozentenhinweise · Basel bucht, Freiburg liefert

## Verfahrensstand und Zahlen

• Die Verfahrensakte betrifft die Jahressteuer 2025. Anmeldung nach § 18 Abs. 3 UStG, Festsetzungswirkung unter Vorbehalt nach § 168 Satz 1 AO. Die Jahreserklärung entspricht dem Vorauszahlungssoll, sie führt daher nicht zu einer zustimmungsbedürftigen Herabsetzung oder Vergütung. 04 und 05 sind Rechen- und Plausibilitätsbelege, nicht vier weitere Streitgegenstände.

• Änderungsbescheid 09: Aufgabe 03.08.2026, Bekanntgabe am 07.08.2026 nach § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO. Einspruch 18.08.2026 rechtzeitig. Monatsende nach §§ 355, 108 AO und §§ 187 ff. BGB am 07.09.2026.

• Einspruchsentscheidung 11: Postaufgabe 05.10.2026, Bekanntgabe am 09.10.2026. Klagefrist bis einschließlich Montag, 09.11.2026 (§ 47 Abs. 1 FGO, § 54 Abs. 2 FGO i.V.m. § 222 ZPO, §§ 187 ff. BGB). Elektronische Klage am 26.10.2026, Begründungsfrist 20.11.2026 laut 12. Die Eingangsmeldung bescheinigt Eingang, nicht die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen. Übermittlung anwaltlich nach §§ 52a, 52d FGO. Beklagter ist das Finanzamt Freiburg-Stadt (§ 63 Abs. 1 Nr. 1 FGO). Hauptsache als Änderung der bezifferten Jahresfestsetzung (§ 100 Abs. 2 FGO) in Gestalt der Einspruchsentscheidung (§ 44 Abs. 2 FGO).

• 140.000 EUR × 19 % – 8.000 EUR = 18.600 EUR unstreitig. Bescheid: (140.000 + 72.000) EUR × 19 % – 8.000 EUR = 32.280 EUR. Bei B allein im Inland: (140.000 + 24.000) EUR × 19 % – 8.000 EUR = 23.160 EUR. Die Korrektur beträgt 9.120 EUR gegenüber dem Bescheid; verbleibende Mehrsteuer gegenüber der Erklärung 4.560 EUR. Die Mehrforderung wurde bezahlt (14). Steuerfestsetzung, Vorauszahlungssoll und bereits entrichtete Beträge getrennt halten.

## Materieller Lösungskorridor

• Es geht um individuell erbrachte, nicht grundstücks- oder veranstaltungsbezogene Beratungs- und Projektleistungen an eine Unternehmerin für deren Unternehmen. 02 belegt Unternehmerstatus und geschäftlichen Bezug. Nach § 3a Abs. 2 Satz 1 UStG, Art. 44 MwStSystRL und Art. 20–22 MwSt-DVO liegt der Ausgangspunkt beim Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit in Basel. Maßgeblich für Satz 2 ist die tatsächlich empfangende und verwendende feste Niederlassung. Art. 11 Abs. 1 verlangt hinreichende Beständigkeit und geeignete personelle und technische Ausstattung für die Eigenverwendung der konkret bezogenen Leistung. UID/MWST-Nachweis, Auftrag und Zahlung sind Indizien, nicht allein entscheidend. Eine Einrichtung, die nur koordiniert oder einkauft, verwendet die Leistung nicht dadurch bereits für ihren eigenen Bedarf.

• BFH 04.12.2025 – V R 37/23, Rn. 20–27, trennt Bestellfunktion und konkrete Verwendung durch das Verbindungsbüro. Dort Werbeleistungen für das ausländische Stammhaus; hier individuelle IT-Pakete, jeweils selbstständig zu würdigen. Kein Rechtssatz, dass ein Verbindungsbüro nie eine feste Niederlassung sein kann. Für die nationale Besteuerung der deutschen Leistungserbringerin keine Schweizer Bezugsteuer oder Zusammenfassende Meldung für einen EU-Mitgliedstaat konstruieren.

• A: getrennte Bestellung und eigenes Leistungsziel (01), Abnahme durch IT-Leitung (03), produktive Nutzung und fehlende Freiburger Rechte (13). Der Freiburger Auftragsschriftzug belegt Vertretung. Beweisangebot: Bader für Rechtevergabe und konkrete technische Freigabe, signiertes Rollenjournal mit Originalprüfung. B: eigener späterer Auftrag und eigener Preis (01), lokale Abnahme (03), tägliche Erstannahme über feste Ausstattung und Beschäftigte (13). Eberlin kann Nutzungsbeginn, Aufgaben und Ressourcen aus eigener Wahrnehmung bestätigen. Der Schwerpunkt kann bei B trotz Basler Zahlung in Freiburg liegen.

• Stärkste Gegenlesart: Beide Pakete gehören zu einer einheitlichen, in Freiburg organisatorisch gesteuerten Einführung oder B ist nur Hilfsprozess für Basler Leistungen. Dagegen sprechen getrennte

Bestellungen, eigenständiger Nutzen, technische Zugriffsrechte, unterschiedliche Abnahme und das Fehlen einer sachlichen Abhängigkeit in 01 und 13. Die Weiterleitung von Tickets an Basel schließt Eigenverwendung von B für die laufende Freiburger Vorprüfung nicht aus. Ein weitergehendes Begehren (18.600 EUR) braucht zusätzliche Tatsachen zur fehlenden Eigenverwendung von B. Der realistische Hauptkorridor nach 14 ist die Jahresfestsetzung von 23.160 EUR; Antrag vor Versand freigeben.

## Vorführtest

Vor 13 nur vorläufige Risikobewertung mit konkreten Beweisanforderungen ausgeben lassen. Nach 13 Paketzuordnung, Steuerdifferenz und Beweisangebote aktualisieren lassen. Prüfen, ob das Modell echte Widersprüche markiert, die Schlussfolgerung in 11 von der späteren Beleglage unterscheidet und keine technische Exportzeile als amtliche Bestätigung behandelt.